

Caso Google y la AEPD: Infracciones de Protección de Datos

Análisis de la sanción por cesión ilícita de datos y vulneración del derecho al olvido.



Índice de la Presentación

Contexto y Descripción
del Caso

Base Legal y Medidas
Correctoras

Multa, Procedimiento y
Consecuencias



Contexto y Descripción del Caso

La Infracción de Google

Solicitudes de Retirada

Google usaba formularios para el derecho al olvido.

Cesión a Lumen

Información enviada a LumenDatabase.org (EE. UU.).

Datos Personales Expuestos

Nombre, email, URLs y resoluciones judiciales.

Información Confusa

Formularios poco claros sobre la cesión de datos.

Impacto de la Cesión de Datos



1 Frustración del Derecho

Google eliminaba resultados, pero difundía datos vía Lumen.

2 Sin Base Jurídica

Cesión de datos sin consentimiento ni justificación legal.

3 Falta de Transparencia

Usuarios no informados sobre el envío a Lumen.



Base Legal y Medidas Correctoras

Infracciones Muy Graves



Art. 6 RGPD

Ilicitud del tratamiento:
comunicación de datos sin base
jurídica.



Art. 17 RGPD

Derecho de supresión:
obstaculizado por formularios
confusos.



Art. 72 LOPDGDD

Clasifica ambas como
infracciones muy graves.

Alcance de la Infracción

→ Usuarios Afectados

Todos los que usaron formularios de retirada.

→ Datos de Terceros

Exposición de datos de otras personas en documentos judiciales.

→ Transferencia a EE. UU.

Datos accesibles públicamente en Lumen, aumentando el riesgo.



[dreamstime.com](https://www.dreamstime.com/)

ID 350981373 © Chanuwat Auttama



Ponente: Integrante 3

Multa, Procedimiento y Consecuencias

Cronología del Procedimiento

Fase de denuncia

Un ciudadano alertó que sus datos personales aparecían en el proyecto Lumen tras haber solicitado formalmente a Google la retirada de enlaces

1

2

Investigación Preliminar

La AEPD realizó requerimientos de información para analizar los formularios de Google, su relación contractual/técnica con la base de datos Lumen y la base jurídica que pretendían invocar para la cesión de datos.

3

Cooperación Internacional

Al ser Google una empresa transnacional, se coordinaron acciones con otras autoridades europeas (especialmente la de Irlanda, donde Google tiene su sede principal en Europa) para validar la competencia de la autoridad española.

4

Instrucción y Fallo

Tras analizar la vulneración del derecho de supresión y la comunicación de datos no autorizada, se dictó la resolución final con la sanción de 10 millones de euros y la orden de implementar medidas correctoras inmediatas.

Consecuencias Transversales

Responsabilidad Civil

Posibilidad de demandas individuales por daños y perjuicios de afectados que demuestren daño moral o material por la difusión de sus datos en Lumen.

Daño Reputacional

Impacto negativo en la confianza del usuario y exposición mediática global, reforzando la imagen de la empresa como "infractora recurrente".

Costes de Adecuación

Necesidad de realizar auditorías externas, rediseñar formularios de privacidad y modificar flujos de datos internacionales para cumplir con la orden de la AEPD.